

- 국민행복기금은 고문변호사가 소송 수행시 인지액, 송달료 등 소송비용(이하 ‘소송비용’이라 함)을 先납부하고 後청구하는 등 소송비용을 정산하는 방식¹⁾은 고문변호사의 금전적 부담이 크고, 업무담당자가 고문변호사가 청구한 소송비용을 건별로 확인한 후 지급해야 하는 불편함이 있어
- 2016. 10. 12. 소송비용을 신용카드로 결제²⁾하는 방안을 추진하여 고문변호사가 대법원 전자소송사이트에서 소송을 신청한 경우 해당 소송비용은 신용카드³⁾를 통해 납부하도록 함으로써 고문변호사의 소송비용에 대한 금전적 부담을 경감하는 한편, 업무담당자의 소송비용 지급업무를 간소화하는 등 업무 효율성을 제고하였음
- 그리고, 대법원 규칙 「민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙」 제41조(소송비용 등의 납부 등)에 따르면 대법원

1) 국민행복기금은 2009년부터 대법원 규칙 「독촉절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙」(2014.11.27. 폐지, 「민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙」으로 명칭 변경)에 따라 업무담당자가 직접 대법원 전자소송사이트에서 독촉절차인 지급명령을 신청하였고, 이 때에도 소송비용은 전자결제수수료와 함께 신용카드를 통해 납부하였음. 그러나, 2014. 11. 21. 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 시행으로 변호사가 아닌 채권추심자의 소송행위를 금지함에 따라 2014. 11. 21. 이후부터 지급명령 신청은 고문변호사에 위임하였으며 소송비용은 고문변호사가 先납부하고 後청구하는 방법으로 정산하였음

2) “국민행복기금 위임 소송비용 신용카드 결제 시행”(문서번호 국민행복지원부-◆◆◆◆◆)

3) 해당 카드는 대법원 전자소송 사이트에서만 사용가능하도록 카드사에서 가맹점을 제한한 카드로 카드실물을 고문변호사에 제공하지 않고, 공사 직원이 변호사 사무실에 직접 방문하여 카드번호, 유효기간 등을 입력하여 ISP(Internet Secure Payment : 신용카드 인터넷안심결제 시스템)를 고문변호사 PC에 설치한 후 소송비용 결제시 필요한 ISP 결제번호만 제공하였음

전자소송시스템의 사용자는 인지액, 송달료, 그 밖에 소송행위에 필요한 비용과 이용수수료(이하 '전자결제수수료'라 함)를 신용카드에 의한 결제 방식으로 납부할 수 있다고 되어 있으며

- 신용카드로 소송비용을 납부하는 경우에는 소송비용의 2.43%⁴⁾ 상당의 전자결제수수료를 포함하여 납부하도록 되어 있고
- 이 경우 전자결제수수료는 「민사소송비용법」 제9조(기타 비용)에 따라 그 전액을 소송비용으로 본다고 되어 있음

△ 이에 따라, '국민행복기금 소송비용 신용카드 결제'를 시행한 2016. 10월부터 2019. 3월까지 30개월간 [표 22]와 같이 99,050건, 80,613천 원 상당의 전자결제수수료가 발생하였으며 국민행복기금은 발생한 전자결제수수료를 소송비용에 포함하여 채무자에게 부담하도록 하고 있음

[표 22] 연도별 전자결제수수료 발생 현황

(단위 : 건, 천 원)

연도	계	2016.10월 ~ 2016.12월	2017	2018	2019.1월 ~ 2019.3월
----	---	------------------------	------	------	----------------------

“기재생략”

- 한편, 국민행복기금은 소송비용(전자결제수수료 포함)을 신용카드로 결제하기 위해 공사 경영지원부에 신용카드 발급을 요청하였고,

4) 법원행정처장이 대법원 전자소송 홈페이지에 공고

< 연도별 전자결제수수료율 >

“기재생략”

경영지원부는 공사 명의를 국민행복기금 소송비용 집행 전용 신용카드⁵⁾를 발급받아 국민행복기금에 교부하였음

- 따라서, 국민행복기금이 경영지원부로부터 공사 명의를 신용카드를 교부받아 대법원 전자소송사이트에서 결제하는 소송비용은 국민행복기금의 채무자가 부담하는 것이므로
- 신용카드 결제금액에 따라 신용카드사가 결제금액의 일부를 현금으로 제공하는 캐시백은 공사회계에서 자체수입⁶⁾처리하는 일이 없도록 하여야 함

□ 그런데, 2016. 10월부터 2019. 3월까지 30개월간 국민행복기금 소송비용의 신용카드 결제에 따른 캐시백 환급 및 처리 현황을 점검한 결과

- [표 23]과 같이 국민행복기금은 같은 기간 중 3,368,266천 원의 소송비용을 대법원 전자소송사이트에서 신용카드로 결제하였고

[표 23] 국민행복기금 소송비용 신용카드 결제금액 및 캐시백 현황

(단위 : 천 원)

연도	계	2016.10월 ~ 2016.12월	2017	2018	2019.1월 ~ 2019.3월
----	---	------------------------	------	------	----------------------

“기재생략”

5) KB국민카드사. KB국민카드사는 1.85% 상당의 캐시백을 제공하기로 하였음

6) 「2019년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 법인카드 사용에 따른 과실금(사용마일리지 등)은 기관의 자체수입으로 납입하도록 되어 있으나, 국민행복기금 소송비용 및 전자결제수수료 등 사용액에 대한 캐시백은 채무자 부담분이므로 그 성격이 다름

- 그에 따라 경영지원부는 위 신용카드 결제금액 중 1.85%의 캐시백을 적용한 총 62,283천 원의 캐시백을 신용카드사로부터 현금으로 제공⁷⁾받아 공사회계 수입으로 처리한 사실이 있음
- 따라서, 공사 명의의 신용카드를 공사에 반납하고, 국민행복기금이 직접 소송비용 결제를 위한 신용카드를 발급⁸⁾받는 한편, 소송비용 결제에 따라 신용카드사로부터 제공되는 캐시백은 국민행복기금 수입으로 처리하는 등의 방안을 마련할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 경영지원부장은 국민행복기금 소송비용 납부를 위하여 공사 명의 신용카드로 결제함으로써 2016.10월경부터 신용카드사로부터 제공받은 캐시백 62,283천 원을 국민행복기금에 반환하시기 바라며 (시정)
- 가계지원총괄부장은 대법원 전자소송사이트에서 납부하는 국민행복기금 소송비용을 국민행복기금 명의의 신용카드를 발급받아 결제하고, 이에 따라 신용카드사로부터 제공되는 캐시백은 국민행복기금 수입으로 처리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

7) 경영지원부는 신용카드 결제일 당일에 국민행복기금으로부터 당월 결제금액을 미리 입금받은 후에 결제대금을 신용카드사에 지급하고 있으며, 캐시백은 분기별로 신용카드사로부터 지급받고 있음

8) 국민행복기금은 2008. 12.월경부터 경상경비 지출 등을 위한 법인 명의의 신용카드를 이미 보유 중임